

BASES TÉCNICAS

Adquisición de Productos Farmacéuticos

Droguería Comunal – Departamento de Salud

Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

1. Objeto de la Licitación

La presente licitación tiene como finalidad regular las condiciones técnicas y administrativas para la adquisición de productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de la Droguería Comunal de Pedro Aguirre Cerda.

El objetivo principal es garantizar que los medicamentos adquiridos cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, conforme a la normativa sanitaria chilena, así como con las disposiciones de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y su reglamento.

2. Requisitos Generales para los Proveedores

1. Autorización Sanitaria ISP:

El oferente deberá presentar la autorización sanitaria vigente otorgada por el Instituto de Salud Pública (ISP) que lo habilite para operar como establecimiento farmacéutico distribuidor o importador. Este requisito es excluyente.

2. Registro Sanitario de los Productos:

Todos los medicamentos ofertados deberán contar con registro sanitario vigente emitido por el ISP. Este requisito es excluyente.

3. Bioequivalencia:

Los productos que cuenten con exigencia de bioequivalencia deberán acreditarla con la resolución respectiva y mostrar el isologo de bioequivalencia en sus envases, conforme a la Norma Técnica N°134.

4. Cumplimiento de Normas Técnicas:

Los oferentes deberán declarar cumplimiento con:

- Norma Técnica N°147: Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución (BPD).

- Norma Técnica N°208: Buenas Prácticas para el almacenamiento y transporte de medicamentos refrigerados y congelados.

5. Condiciones Legales de la Licitación:

Este proceso se registrará por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Compras Públicas, su reglamento, y las normas aplicables en el portal www.mercadopublico.cl.

3. Requisitos Técnicos de los Productos

1. Envases y Rotulado (D.S. N°3/2010):

- Nombre genérico y forma farmacéutica.
- Número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.
- Número de registro sanitario ISP.
- Condiciones de almacenamiento y transporte.
- Isologo de bioequivalencia cuando corresponda.
- Información en idioma español.
- Rotulado especial en el caso de estupefacientes o psicotrópicos.

2. Control de Vencimientos:

- Se aceptarán productos con un mínimo de 24 meses de vida útil al momento de la entrega.
- Productos con 12 a 23 meses de vencimiento podrán ser recibidos siempre que se notifique previamente y exista un compromiso formal de canje por parte del proveedor.
- Productos con 8 a 12 meses de vencimiento:
 - El proveedor deberá enviar un correo electrónico al director técnico (D.T.) de la Droguería a la casilla farmaciacomunal@pedroaguirrecerda.cl, solicitando autorización de despacho.
 - Sin el correo de autorización, los productos no serán recibidos en la Droguería.
 - En caso de ser autorizados, el proveedor deberá suscribir y cumplir una carta de canje, asegurando el reemplazo de dichos productos antes de su vencimiento.
- Productos con menos de 8 meses de vencimiento: no serán aceptados bajo ninguna circunstancia.

3. Medicamentos Refrigerados y Cadena de Frío:

- Deben entregarse acompañados de instructivo de almacenamiento y transporte.
 - Se exigirá medio de verificación de temperatura (termómetro, data logger o similar).
 - Guías de despacho o facturas deben indicar expresamente las condiciones de conservación.
 - En caso de incumplimiento, los productos serán rechazados de inmediato.
-

4. Política de Canje y Devoluciones

1. Los proveedores deberán canjear en un plazo máximo de 48 horas aquellos productos defectuosos, dañados o próximos a vencer.
 2. En caso de alerta sanitaria o retiro de lotes ordenado por el ISP, el retiro y reemplazo será inmediato y sin costo para la Municipalidad.
 3. El proveedor deberá emitir un informe preliminar en un plazo máximo de 7 días, explicando la causa y plan de acción.
-

5. Farmacovigilancia y Fallas de Calidad

1. El proveedor deberá habilitar un correo electrónico y teléfono de contacto directo para reclamos, alertas o fallas de calidad.
 2. Plazo máximo de respuesta: 48 horas desde la notificación.
 3. Se seguirá la clasificación de defectos de calidad:
 - Clase I: defectos que pueden poner en riesgo la vida o la salud.
 - Clase II: defectos que pueden generar riesgos temporales o corregibles.
 - Clase III: defectos menores sin riesgo significativo.
 4. El proveedor deberá notificar al ISP según lo establece el Art. 191 del D.S. 3/2010.
-

6. Condiciones de Entrega y Recepción

1. Los despachos deberán realizarse en los plazos comprometidos en la oferta.
2. Al momento de la recepción se verificará:
 - Fecha de vencimiento.
 - Condiciones de transporte y almacenamiento.

- Documentación de respaldo.
3. En caso de incumplimiento:
- La entrega será rechazada.
 - Se ingresará reclamo formal en el sistema Mercado Público.
 - Se aplicarán multas y sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886 y en la normativa vigente del sistema de compras públicas.
-

7. Criterios de Evaluación

- Precio ofertado.
 - Cumplimiento regulatorio ISP (registro sanitario, bioequivalencia).
 - Plazos de entrega.
 - Calidad de política de canje y devoluciones.
 - Comportamiento en Mercado Público (antecedentes contractuales).
 - Sostenibilidad de envases y embalajes (se valorará positivamente declaración simple de reciclabilidad o cumplimiento Ley REP).
-

8. Facturación y Pago

1. La factura debe incluir los datos bancarios del proveedor para la transferencia.
 2. Será obligatorio consignar el número de la orden de compra en la factura.
 3. Los pagos se realizarán conforme a los plazos establecidos en el sistema Mercado Público.
-

9. Disposiciones Finales

1. La presente licitación se rige por la Ley N°19.886 de Compras Públicas y su reglamento.
 2. La Dirección Técnica de la Droguería Comunal será responsable de verificar el cumplimiento de estas bases técnicas.
 3. Solo se aceptarán y evaluarán ofertas que cumplan de manera íntegra con los requisitos establecidos.
-